RESULTADO DEL REQUERIMIENTO N.° 2122220000903

REFERENCIA: CARTA N.° 220211155830-01-SUNAT

FECHA: 24/11/2022

20447968216 2122220000903

RUC	:	20447968216
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	:	DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DOMICILIO FISCAL	:	MZA. A LTO. 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ (COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL) JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
CIIU	:	1071 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA

Tributo a fiscalizar	:	0100-IGV
Periodo a fiscalizar	:	Desde 2019-01 Hasta 2019-12
Tipo de fiscalización	:	Fiscalización Parcial

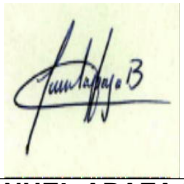
Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar	Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar
Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras.	Operaciones de compras y adquisiciones.

Por la presente, se comunica el RESULTADO DEL REQUERIMIENTO de acuerdo con lo siguiente:

- Ver Anexo N.° 01 adjunto al presente Resultado del Requerimiento.

La presente notificación se considerará efectuada y surtirá efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento en su buzón, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 104° y el artículo 106° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias.

Atentamente,



JUAN MANUEL APAZA BOLIVAR
Agente Fiscalizador
O.Z.JULIACA-PRICO

El presente documento ha sido emitido de acuerdo a lo establecido en el artículo 111° del TUO del Código Tributario y el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N.° 004-2019-JUS.

ANEXO N.° 01

RUC : 20447968216
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Tributo a fiscalizar : 0100-IGV
Periodo a fiscalizar : Desde 2019-01 Hasta 2019-12
Tipo de fiscalización : Fiscalización Parcial

Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar	Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar
Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras.	Operaciones de compras y adquisiciones.

Al vencimiento del plazo otorgado, se verificó en los sistemas de la Administración Tributaria que el(la) contribuyente presentó a través de la Mesa de Partes Virtual los Expedientes N.° 000-URD999-2022-1222772 y N.° 000-URD999-2022-1222876 de fecha **17/11/2022**.
Posteriormente, presentó el Expediente N.° 000-URD999-2022-1226783 de fecha **18/11/2022** y el Expediente N.° 000-URD999-2022-1231321 de fecha **21/11/2022**; estos últimos, fuera de plazo.
Culminada la evaluación de sus descargos, se obtuvieron los siguientes resultados:

PUNTO N.° 01: DE LAS COMPRAS Y/O ADQUISICIONES:

De la revisión a los **resúmenes** del Registro de Compras Electrónico que obran en los sistemas informáticos de SUNAT, se observaron algunas operaciones de compra registradas por el(la) contribuyente en los periodos **2019-01 al 2019-12**, las cuales habrían sido realizadas con los proveedores detallados en el **Anexo N.° 02 al Requerimiento N.° 2122220000903** adjunto al presente.

Es preciso señalar que, de acuerdo con lo descrito en el Resultado del Requerimiento N.° **2121220000026** de fecha 21/04/2022, el(la) contribuyente proporcionó archivos en formato texto (txt) del Registro de Compras Electrónico (código 080100) correspondiente a los periodos 2019-01 al 2019-12, pero no proporcionó los archivos en formato (txt) del Registro de Compras - Información de operaciones con sujetos no domiciliados (código 080200), por lo tanto, no fue posible verificar (autenticar) si la información del Registro es integra, autentica y cumple con el estándar establecido, obteniéndose el siguiente mensaje: "No se encontraron algunos archivos del libro o registro (extensión .txt) en el mismo directorio". En tal sentido, mediante Requerimiento N.° **2122220000496** de fecha 10/06/2022, se le solicitó los archivos en formato (txt) del Registro de Compras - Información de operaciones con sujetos no domiciliados (código 080200), pero, al vencimiento del plazo otorgado no los proporcionó.

Por lo tanto, se requiere lo siguiente:

1.1. Proporcionar copias escaneadas en formato PDF legibles de los Comprobantes de pago de compras, notas de débito y/o crédito (recibidos) que se detallan en el **Anexo N.° 02** (en el orden señalado).

Resultado:
Al vencimiento del plazo proporcionó copias escaneadas en formato PDF de comprobantes de pago de compras con excepción de los siguientes comprobantes de pago:

TIPO CDP	SERIE CDP	NUMERO CDP	RUC	APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	VALOR DE VENTA S/
01	0001	1605	20602068111	Distribuidora & Comercializadora Rubi Sociedad Anonima Cerrada	16,979.66
01	0002	279	20601334039	FRUTOS DEL CAMPO DEL SUR S.A.C.	169,491.53
01	0002	282	20601334039	FRUTOS DEL CAMPO DEL SUR S.A.C.	50,847.46
01	0001	1619	20602068111	Distribuidora & Comercializadora Rubi Sociedad Anonima Cerrada	15,127.54
01	0001	1636	20602068111	Distribuidora & Comercializadora Rubi Sociedad Anonima Cerrada	18,770.76
01	0004	1684	20448744079	Innova Technology Corporation S.A.C.	2,876.27
01	0004	1688	20448744079	Innova Technology Corporation S.A.C.	2,791.53
01	0004	1695	20448744079	Innova Technology Corporation S.A.C.	2,806.78
01	0002	3432	20600421507	Flowiseg E.I.R.L.	11,186.44

01	0001	1655	20602068111	Distribuidora & Comercializadora Rubi Sociedad Anonima Cerrada	10,739.41
01	0001	1667	20602068111	Distribuidora & Comercializadora Rubi Sociedad Anonima Cerrada	6,209.75
01	0001	6941	20602321461	Cia De Maquinarias & Autopartes Maquinsa Sociedad Anonima	17,194.07
01	0001	6949	20602321461	Cia De Maquinarias & Autopartes Maquinsa Sociedad Anonima	8,238.14
01	0001	402	20604940363	Grupo Centro Metalico Empresa Individual De Responsabilidad Limitada	15,212.20
01	0001	420	20604940363	Grupo Centro Metalico Empresa Individual De Responsabilidad Limitada	10,211.53

Por lo tanto, el presente punto fue proporcionado parcialmente.

1.2. Proporcionar copias escaneadas en formato PDF legibles de las Guías de remisión (remitente o del transportista) que se vinculen a los Comprobantes de pago de compras, notas de débito y/o crédito (recibidos) detallados en el **Anexo N.° 02** (en el orden señalado), según corresponda.

Resultado:
Al vencimiento del plazo proporcionó copias escaneadas en formato PDF de algunas Guías de Remisión Remitente.

PUNTO N.° 02: DE LOS DOCUMENTOS GENERALES:

2.1. Si lleva la contabilidad en sistema computarizado, proporcionar copias escaneadas en formato PDF legibles de los Libros y/o Registros siguientes: Libro Caja y Bancos, Libro Diario o Libro Diario de Formato Simplificado, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, Registro de Activos Fijos, Registro de Consignaciones y Registro del Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas, según corresponda. Las copias deberán ser legibles e incluir el folio de legalización y los folios correspondientes al periodo fiscalizado.

Resultado:
Al vencimiento del plazo proporcionó copias escaneadas en formato PDF de los siguientes libros y registros contables:

- **Libro Diario:** folio de legalización y folios correspondientes a los periodos enero - marzo 2019. Los periodos abril – diciembre 2019 son llevados de manera electrónica (SLE-PLE).
- **Libro Mayor:** folio de legalización y folios correspondientes a los periodos enero - marzo 2019. Los periodos abril – diciembre 2019 son llevados de manera electrónica (SLE-PLE).
- **Libro de Inventario y Balances (formatos 3.1, 3.2, 3.3, 3.10, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20):** folio de legalización y folios correspondientes al ejercicio 2019.
- **Libro Caja y Bancos (formatos 1.1 y 1.2):** folio de legalización y folios correspondientes a los periodos enero - diciembre 2019.
- Respecto al Registro de Consignaciones, manifestó lo siguiente: "***no estamos obligados por no presentar información".***
- Respecto al Registro del Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas, manifestó lo siguiente: ***"no nos corresponde"***.
- Respecto al Registro de Activos Fijos: proporcionó documento con la denominación **"Formato 7.1: Registro de Activos Fijos – Detalle de los Activos Fijos"**, pero no proporcionó el folio correspondiente a la legalización del registro; por lo que, no fue posible verificar la existencia del Registro de Activos Fijos.

Por lo tanto, el presente punto fue proporcionado parcialmente.

2.2. Proporcionar copias escaneadas en formato PDF legibles del Inventario y/o Contabilidad de Costos de acuerdo con lo establecido en el artículo 35° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el D.S. N.° 122-94-EF y normas modificatorias y/o complementarias (Sistema de Contabilidad de Costos cuya información deberá ser registrada en los siguientes registros: Registro de Costos, Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas y Registro de Inventario Permanente Valorizado, así mismo, los Inventarios Físicos de existencias al inicio y al final del ejercicio, aprobado por los responsables de su ejecución), según corresponda. Si los libros y/o registros solicitados son llevados en sistema computarizado, se requiere que adicionalmente proporcione una copia de la base de datos en formato Excel. En caso de llevar los libros y/o registros solicitados de manera electrónica de acuerdo con la R.S. N.° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias, se requiere proporcionar los archivos en formato texto (.txt) juntamente con las Constancias de Recepción (archivos .xple) del Programa de Libros Electrónicos.

Resultado:
Al vencimiento del plazo no proporcionó lo solicitado en el presente punto.

De acuerdo con la información de los sistemas informáticos de SUNAT se observa que en el ejercicio gravable anterior al fiscalizado (2018) el(la) contribuyente obtuvo ingresos brutos mayores a 1500 UIT, tal como se detalla:

EJERCICIO DE EVALUACIÓN	PDT	N° ORDEN	FECHA PRESENTAC.	INGRESOS BRUTOS ANUALES S/	RANGO DE INGRESOS
2018	0708	0750721557	23/10/2019	11,746,619.00	Mayor a 1500 UIT

Por lo expuesto, para el ejercicio 2019 se encontraba obligada a llevar Sistema de Contabilidad de Costos cuya información deberá ser registrada en los siguientes registros: Registro de Costos, Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas y Registro de Inventario Permanente Valorizado, así mismo, los Inventarios Físicos de existencias al inicio y al final del ejercicio, aprobado por los responsables de su ejecución, según corresponda.

2.3. Proporcionar copias escaneadas en formato PDF legibles de los comprobantes y/o constancias emitidas y/o recibidas por operaciones comprendidas en el Régimen de retenciones, Régimen de percepciones y/o Sistema de detracciones del Impuesto General a las Ventas que estén vinculados a los Comprobantes de pago de compras detallados en el **Anexo N.° 02** (en el orden señalado), según corresponda.

Resultado:
Al vencimiento del plazo proporcionó copias escaneadas en formato PDF de Constancias de Detracciones.

2.4. Proporcionar copias escaneadas en formato PDF legibles de los documentos que sustenten el pago de las operaciones y/o adquisiciones detalladas en el **Anexo N.° 02** (en el orden señalado), tales como: medios de pago[1], recibos de caja y/u otros documentos que sustente el respectivo pago, según corresponda.

Resultado:
Al vencimiento del plazo proporcionó copias escaneadas en formato PDF de algunos medios de pago.

2.5. Proporcionar copias escaneadas en formato PDF legibles de los Contratos con sus respectivas adendas celebrados con sus clientes y/o proveedores por la venta de bienes y/o prestación de servicios, según corresponda.

Resultado:
Al vencimiento del plazo no proporcionó lo solicitado en el presente punto. Tampoco manifestó su posición al respecto.

2.6. Proporcionar copias escaneadas en formato PDF legibles de los estados de cuenta y/o reportes proporcionados por las instituciones del sistema financiero y de seguros del país o del exterior, así como las respectivas Conciliaciones Bancarias. La información comprende los estados de cuenta del Banco de la Nación referido a la cuenta de detracciones.

Resultado:
Al vencimiento del plazo proporcionó copias escaneadas en formato PDF de Estados de cuenta y Reportes de movimientos y saldos emitidos por el BCP, BANBIF y BBVA Continental, así como, sus respectivas conciliaciones bancarias.

2.7. De acuerdo con los Comprobantes de pago de compras, notas de débito y/o crédito (recibidos) que se detallan en el **Anexo N.° 02,** se requiere clasificar separadamente dichas adquisiciones de la siguiente manera:
- Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o exportación.
- Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación y a operaciones no gravadas.
- Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones no gravadas.

[1] En concordancia con lo señalado en los artículos 3°, 4° y 5° de la Ley N.° 28194 - Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, aprobado por el D.S. N.° 150-2007-EF y normas modificatorias.

- Adquisiciones no gravadas.
- Importe total del comprobante de pago, notas de débito y/o crédito (recibidos).

Dicha información deberá ser proporcionada en formato Excel en moneda Soles (S/) y de acuerdo con el siguiente formato:

PERIODO	FECHA DE EMISION	TIPO CDP	SERIE CDP	NUMERO CDP	RUC	APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACIÓN		ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS		ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADAS		ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL
							BASE IMPONIBLE	IGV	BASE IMPONIBLE	IGV	BASE IMPONIBLE	IGV		

Resultado:
Al vencimiento del plazo no proporcionó lo solicitado en el presente punto.

PUNTO N.° 03: DE LA INFRACCIÓN:

3.1. Teniendo en cuenta que no proporcionó la información y/o documentación solicitada en los puntos **1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7** del Anexo N.° 01 al Requerimiento N.° 2122220000864, incurrió en la infracción del **numeral 5 del artículo 177° del TUO del Código Tributario**, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias. Por lo tanto, se le requiere subsanar la infracción proporcionando la información y/o documentación dentro del plazo otorgado, a fin de que pueda acogerse al Régimen de Gradualidad aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT y normas modificatorias.

Resultado:
Al no haber proporcionado la totalidad de la información y/o documentación solicitada en los puntos: **1.1, 2.1, 2.2 y 2.7** del Anexo N.° 01 al Requerimiento N.° 2122220000903, el(la) contribuyente **no subsanó** la infracción del numeral 5 del artículo 177° del TUO del Código Tributario (su incursión fue comunicada en el Anexo N.° 01 al Resultado de Requerimiento N.° 2122220000864). Por lo tanto, **no se acoge** a lo dispuesto por el Régimen de Gradualidad aplicable a infracciones del Código Tributario aprobado por Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT y normas modificatorias.

OBSERVACIONES:

- Se pone en conocimiento del(de la) contribuyente, que al no haber cumplido con entregar la totalidad de la información y/o documentación solicitada por la Administración Tributaria en el primer requerimiento notificado, es decir, del Requerimiento N.° 2121220000026, no se dará inicio al cómputo del plazo establecido en los artículos 61° y 62-A del TUO del Código Tributario aprobado por D.S. N.° 133-2013-EF y normas modificatorias.